



合同编号： CHT-数智 24122448033

技术开发（委托）合同

项目名称：云服务平台及数据资源管理

委托方（甲方）：四创电子股份有限公司

受托方（乙方）：天地信息网络研究院（安徽）有
限公司公司

签订时间：2024 年 12 月

签订地点：安徽省合肥市

有效期限：2024 年 12 月-2029 年 12 月



本合同甲方四创电子股份有限公司委托乙方天地信息网络研究院（安徽）有限公司研究开发云服务平台及数据资源管理项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 研发目标、内容、方法和路线

1. 研发目标：实现服务在云平台进行统一集成、统一调度和统一管理，并实现数据资源的元数据、数据质量、数据标准等治理功能。

2. 技术内容：主要包括服务发布、服务注册发现、服务负载均衡、服务智能调度、服务弹性伸缩、服务安全认证、数据标准、数据质量、数据监控、数据访问控制、元数据管理、数据标签等核心功能，以上技术内容需通过甲方指定的第三方测评机构测评，通过甲方指定的最终用户验收，并在用户现场完成服务的部署、培训及上线。具体详见技术协议 WGXY11[2024]150。

3. 技术方法和路线：详见附件技术协议 WGXY11[2024]150。具体实现方法和路线可根据甲方需求，经双方一致确认后进行调整。

第二条 研发计划

乙方应在本合同生效后 10 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 1、阶段要求：研发阶段应包括需求调研、系统设计、编码测试、交付验收阶段；

2. 时间要求：需根据技术协议编制研发计划，根据项目实施周期制定合理的各阶段开发时间，时间需细化至日；

3. 责任人要求：编制的研发计划应体现具体的责任人，入需求人员、开发人员、测试人员等。

第三条 研发进度要求

1. 合同签订后 10 个工作日内完成需求调研、详细设计工作，完成技术方案、软需说明、详细设计文档编写；



2、合同签订 50 个工作日完成系统在用户现场部署及试运行；

3、合同签订 90 个工作日完成系统交付。

第四条 甲方协作事项

1. 甲方提供的技术资料清单：技术协议。

2. 其他协作事项：交付物需在甲方指定的最终用户处提交、通过验收，并完成验收意见整改。平台通过项目最终用户方或授权单位验收合格后，视同本协议约定的技术要求全部合格。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：项目验收合格后 3 日内，乙方应当将上述资料归还甲方，双方办理交接手续。同时乙方承诺，乙方不得在未经甲方书面同意的情况下保留上述资料的复印件、扫描件、照片、手抄本等一切可能导致上述资料泄露的形式。

第五条 研究开发经费和报酬

1. 研究开发经费和报酬总额为陆拾捌万元整（¥680000.00），其中不含税金额陆拾肆万壹仟伍佰零玖元肆角叁分（小写：¥641509.43），税额叁万捌仟肆佰玖拾元伍角柒分（小写：¥38490.57）。包括完成项目研究开发工作需要的所有成本、支出和报酬。合同履行过程中，除非经甲乙双方协商一致签订补充协议，否则甲方无需另外支付乙方任何费用。其中，具体经费构成：

(1) 技术开发费 680000 元。最终以用户方对甲方审价结算结果决定。

2. 研究开发经费具体支付方式和时间如下：

(1) 支付方式：甲方采用 银行电汇（银行电汇、支票、商承）方式支付款项，甲方支付每笔款项前，乙方需提供税率 6% 的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付相应费用，由此造成的损失由乙方承担。

(2) 支付时间：第一阶段：乙方组织设计方案评审，提交设计方案、评审意见等资料，并按评审意见修改完善后，甲方支付暂定合同金额的 30%；



第二阶段：乙方研发成果通过甲方最终用户组织的验收之后，30 个工作日，甲方支付暂定合同金额的 40%；

第三阶段：乙方研发成果通过甲方最终用户所属上级机关验收之后，30 个工作日，甲方支付暂定合同金额的 20%；

第四阶段：项目质保期结束之后，30 个工作日，甲方支付暂定合同金额的 10%。

3、开票信息：

账户名称：四创电子股份有限公司

纳税人识别号：91340000719986552R

账 号：178204767297

开 户 行：中国银行合肥高新区支行

4、收款信息：

账户名称：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

账 号：1302049809201915561

开 户 行：中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

第六条 双方的权利义务

1、甲方的权利义务

(1) 有权随时向甲方了解项目研发进展情况，并要求乙方提供书面项目进展报告。同时，有权监督乙方项目经费使用情况。

(2) 有权要求乙方按本协议和技术协议交付研发成果；

(3) 参与项目研制中主要阶段和节点的实验与鉴定工作；

(4) 按合同约定支付研发费用。

2、乙方的权利义务

(1) 承诺并保证具备与研发技术或设施相关的技术人员、设备以及符合项目研发的相关资质和条件；

(2) 按本合同和技术协议要求，制定项目设计方案，配合甲方做



好研发各阶段的评审、验收、进度检查、质量和保密监控，按约定时间完成项目研发；

(3) 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担；

(4) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人；

(5) 合理使用研制费用，研发费用应专款专用，不得挪用；

(6) 按照甲方的要求提供完整、有效的项目资料。

第七条 合同变更和解除

(一) 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 2 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1. 如因编制体制改革，采购计划调整或取消，或继续履行合同将严重损害国家和集体利益，甲方有权终止本合同履行；

2. 发生不可预见的客观情况，使系统开发工作不得不进行调整的。

(二) 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1. 发生不可抗力；

2. 在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 5 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿；

3. 乙方未经甲方同意而延期进场时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按合同总金额的5%计算，违约金最高限额为合同总金额的10%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或进场时间影响甲方任务实施，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿；



4. 乙方不履行本合同约定的各项义务，经甲方通知后 2 日内仍不履行的，甲方有权解除合同；

5. 开发任务调整或取消，不能通过合同变更方式达成新协议；

6. 乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务；

7. 乙方存在违规违约行为有损甲方利益的；

8. 乙方出现重大质量和保密问题。

第八条 研发风险承担

在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：由乙方承担。

第九条 保密条款

1、本合同密级为非密，对应的技术协议和项目为秘密级。

2、乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的甲方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经甲方书面同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。乙方仅可为实现本合同目的向其确有必要知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须明确要求其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方应仅为本合同目的而使用保密资料。

3、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十条 研发成果归属和交付

1. 研究成果归属

双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属按下列方式处理：归甲方所有。

特别约定如下：1. 研究开发的技术成果可以申请专利的，甲方单独享有专利申请权。

2. 本合同项下研发过程中形成的技术秘密或软件著作权归甲方所有，关于技术秘密和软件著作权，乙方必须配合甲方完成相关登记手续，



否则视为乙方违约

3. 本合同中涉及的所有源代码全部归甲方所有，乙方需要提供软件所有源代码及可执行代码。

2. 研发成果交付

交付时间及地点：合同签订后 90 个工作日完成系统交付，交货地点为甲方指定地点。研制过程进度要求详见附件技术协议 WGXY11[2024]150。

交付形式和数量：云服务平台及数据资源管理技术服务 1 套。

第十一条 研发成果的验收和质保

1、双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及买方相关技术标准及相应的技术规范中之较高者。

2、研发成果交付后，乙方应提供 5 年质保期（从验收通过并交付使用起算）。质保期内，乙方应提供如下质保服务：1、乙方配合甲方实现系统及数据备份，如因甲方用户重大演示演训等活动需部署系统、排查问题、演示等情形，乙方须指派技术人员到甲方指定地点进行配合。；

2、乙方应及时提供系统的技术支持服务。系统如果发生故障，乙方应在接到甲方需求后24小时内响应，提供远程技术支持，协助甲方解决故障。如果仍不能解决，乙方需在48小时内派有经验的技术人员到达现场，在3个工作日内排除故障并交付使用；

3、乙方须配合甲方完成乙方提供的源代码运行，并指导甲方技术人员基于乙方提交的源代码进行二次开发和其他技术支持服务。

第十二条 侵权担保

乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的



合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术或乙方交付的项目成果侵权，乙方应当承担全部法律责任。若因乙方提供的项目成果侵权而最终导致甲方承担相应法律责任或做出赔偿的，甲方有权向乙方追偿。乙方应赔偿甲方支付的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等全部费用以及由此给甲方造成的全部损失。

第十三条 技术指导和培训

双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容：交付培训、安装服务；根据甲方要求提供方案培训，培训完毕后提供详细的技术文档。

2. 地点和方式：按照甲方指定地点和要求的方式执行。

3. 费用及支付方式：乙方自行承担本方案技术指导和培训所需的费用。

第十四条 违约责任

1、乙方不能按照合同约定时间完成项目各阶段的研发并交付相应成果的，视为乙方违约。乙方应按合同总价款的每日0.5%向甲方支付违约金。乙方逾期超过5日的，甲方均可以解除本合同，并有权要求乙方退还甲方已付费用，同时承担合同总额10%的违约金。

2、研究开发成果部分或者全部不符合合同约定标准的，乙方应当返还相应的研究开发经费，同时支付数额相当于合同总额10%的违约金。

3、乙方不得用扣留项目成果的办法要求甲方支付合同价款、赔偿金和违约金，或要求甲方支付超出合同约定范围的费用，否则应当按照合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4、已交付研发成果检验合格，并不减免乙方应承担的质量瑕疵担保义务和责任。研发成果存在漏洞、缺陷或者质量问题造成甲方或第三方损失的，乙方应承担损害赔偿责任，如损失难以计算，则乙方至少应



当按照合同总价款的 20 % 承担赔偿责任。

5、若乙方或乙方雇员违反保密约定，或存在其他违约行为的，乙方应当承担本合同总价款 20 % 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失。

6、因乙方违约导致甲方遭受损失，违约金不足弥补的，乙方应承担因此遭受的全部损失包括但不限于罚款、经济赔偿、诉讼费、保全费、保全担保费、交通费、律师费等。

第十五条 研发成果后续改进

双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由 甲方 享有。具体相关利益的分配办法如下：归甲方所有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 甲（甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下：归甲方所有。

第十六条 项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 王家勇 为甲方项目联系人，乙方指定 汪洋 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 参与项目研制中主要阶段和节点的实验与鉴定工作；
2. 提供项目研制过程中双方所需的文档资料；
3. 对于最终用户各业务管理部门开展的调查承诺予以配合，如实反映情况，提供相关资料。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十七条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。



第十八条 其他

1、 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙（甲、乙、双）方所有。

2、 本合同经双方签字盖章后生效；本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

以下无正文。



技术开发合同



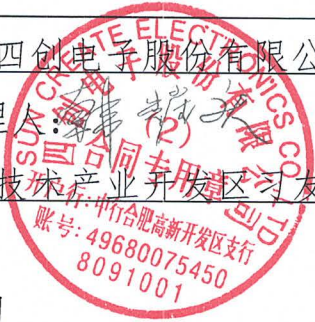
委托方（甲方）：四创电子股份有限公司

法定代表人/委托代理人：[Signature]

地址：合肥市高新技术产业开发区习友路 3366 号

联系方式：

2024 年 12 月 30 日



受托方（乙方）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

法定代表人/委托代理人：[Signature]

地址：合肥市高新技术产业开发区习友路 3366 号博微产业园一期协同设计测试中心

联系方式：13093557943

2025 年 1 月 9 日

